

Tema: Derecho de petición – Solicitud de atención médica oportuna y continuidad del tratamiento

Señores
ARL Positiva
Área de Atención al Usuario

Yo, Salomón Pacheco Gamboa, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.277.036, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, me permito presentar el presente DERECHO DE PETICIÓN, con fundamento en los hechos que a continuación expongo:

En el mes de octubre de 2025 sufrí un accidente laboral que me ocasionó la amputación del dedo índice de la mano derecha, por lo cual fui intervenido quirúrgicamente y quedé con cuatro clavos en el dedo afectado. De acuerdo con la recomendación del cirujano ortopedista, dichos clavos debían ser retirados el 21 de noviembre de 2025, e iniciar de manera inmediata el proceso de terapia física, indispensable para la recuperación funcional de mi mano.

Al solicitar la continuidad del tratamiento en el Hospital San José Infantil, la ARL Positiva informó que no contaba con convenio y me remitió a la Clínica Palermo. No obstante, la cita con el especialista en ortopedia fue asignada únicamente para el 15 de diciembre de 2025, generando un retraso de 24 días frente a la fecha indicada para el retiro de los clavos, debido a la falta de disponibilidad en la agenda del especialista.

Durante esta consulta, el ortopedista manifestó su preocupación por el hecho de que no había iniciado la terapia física, situación que no obedeció a negligencia mía, sino a la falta de autorización y gestión oportuna por parte de la ARL Positiva. Posteriormente, al radicar los documentos para la autorización de las terapias, recibí un correo indicando que la solicitud no procedía y que el caso sería manejado bajo el programa RHB, exigiendo previamente una evaluación con medicina laboral, la cual realicé el 20 de diciembre de 2025.

Aunque finalmente se me asignó la primera sesión de terapia física, esta fue cancelada el 7 de enero de 2026, argumentando la no disponibilidad del especialista. Esta situación resulta grave, ya que desde noviembre de 2025 debí haber iniciado mi proceso de rehabilitación. Las demoras, cancelaciones y la falta de especialistas están afectando directamente mi salud, recuperación y funcionalidad, vulnerando mi derecho a una atención médica oportuna, continua y eficaz, conforme a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

PETICIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito de manera respetuosa:

1. Que se priorice de forma inmediata el agendamiento y la realización de las terapias físicas ordenadas por el especialista.
2. Que se garantice la continuidad del tratamiento integral, sin nuevas cancelaciones o dilaciones injustificadas.
3. Que se realice una revisión interna del manejo de mi caso y se informe por escrito las razones de las demoras presentadas.
4. Que se me dé respuesta clara, de fondo y dentro de los términos legales establecidos.

Agradezco su pronta respuesta, teniendo en cuenta que cada día de retraso compromete de manera irreversible mi proceso de recuperación funcional.

Atentamente,

Salomón Pacheco Gamboa

C.C. 79.277.036

Teléfono: 318 347 3807 - 3175124395

Correo electrónico: ecotefany028@gmail.com